الباب الثامن: في العدة والإحداد، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : تعريف العدة ودليل مشروعيتها ، والحكمة منها :

١- تعريف العِدَّة :

العِدَّةُ لغة : اسم مصدر من عَدَّ يَعُدُّ ، عَدّاً ، وهي مأخوذة من العَدَد والإحصاء ؛ لاشتمالها عليه من الأقراء والأشهر .

وشرعاً : اسم لمدة معينة تتربصها المرأة ؛ تعبداً لله عز وجل ، أو تفجعاً على زوج ، أو تأكداً من براءة رحم .

والعدة من آثار الطلاق ، أو الوفاة .

٢- دليل مشروعية العدة :

الأصل في وجوب العدة ومشروعيتها : الكتاب ، والسنة ، والإجماع .

أما الكتاب : فقوله تعالى : ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾ [البقرة : ٢٢٨] . وقوله تعالى : ﴿ وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُو۟لَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق :٤] . وقوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة : ٢٣٤] .

وأما السنة : فحديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه : (أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نُفِسَت[1] بعد وفاة زوجها بليال ، فجاءت إلى النبي ﷺ ، فاستأذنته أن تنكح ، فأذن لها ، فنكحت)[2] ، وغير ذلك من الأحاديث .

٣- الحكمة من مشروعية العدة :

الحكمة من ذلك : استبراء رحم المرأة من الحمل ؛ لئلا يحصل اختلاط الأنساب . وأيضاً : إتاحة الفرصة للزوج المُطَلِّق ليراجع نفسه إذا ندم ، وكان طلاقه رجعياً . وأيضاً : صيانة حق الحمل إذا كانت المفارقة عن حمل .

(١) بضم النون وكسر الفاء ، أي : ولدت .

(٢)رواه البخاري برقم (٥٣٢٠) .